

지식재산처서울사무소 위임전결규정

[소관 : 총괄지원과]

제정 1998.07.07. 특허청서울사무소 훈령 제2호

개정 2000.09.26 특허청서울사무소 훈령 제9호

개정 2002.12.18. 특허청서울사무소 훈령 제10호

개정 2004.03.24. 특허청서울사무소 훈령 제11호

개정 2004.11.15. 특허청서울사무소 훈령 제13호

개정 2008.06.25. 특허청서울사무소 훈령 제15호

개정 2012.04.17. 특허청서울사무소 훈령 제25호

개정 2020.07.10. 특허청서울사무소 훈령 제27호

타법개정 2023.04.11. 특허청서울사무소 훈령 제35호

개정 2025.10.29. 지식재산처서울사무소 훈령 제39호

제1조(목적) 이 규정은 「행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정」 제10조제2항 및 「지식재산처 위임전결규정」 제4조의 규정에 의하여 지식재산처서울사무소 제반업무에 관한 전결사항과 그 절차를 정함으로써 업무처리의 신속을 기하고 권한과 책임의 소재를 명확히 함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 지식재산처서울사무소 전결사항은 다른 법령에 별도 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 규정에 의한다.

제3조(전결사항) ① 각 과장의 전결사항은 별표1과 같다.

② 별표1에 열거되지 아니한 사항으로서 그 업무내용이 위임전결사항보다 경미한 사항은 소관 전결권자가 별표1의 규정을 준용하여 전결할 수 있다.

제3조의2(전결처리의 예외) 전결권자는 별표1에 규정된 본인의 전결사항이라 하더라도 처리결과에 따라 중대한 민원이 발생할 것으로 예상되거나 객관적인 처리기준이 정립되어 있지 않은 경우에는 그 전결권을 상향 전결하

여 처리하여야 한다.

제4조(협의 및 특별사항) ① 전결사항 중 다른 과의 업무와 관련된 사항은 관련과의 협의를 거쳐야 하며 협의가 성립되지 않은 경우에는 지식재산처 서울사무소장(이하 "사무소장"이라 한다)이 결재한다.

② 사무소장이 특히 필요하다고 인정하여 별도 지시하는 사항에 대하여는 이 규정에 불구하고 그 지시에 따라 전결권자를 별도로 지정하여 처리할 수 있다.

③ 제2항의 규정에 의하여 처리되는 업무는 그 처리 후에 해당과에 통보하여야 한다.

제5조(보고) ① 전결권자가 전결사항 중 상급자의 업무수행에 중대한 영향을 미칠 것으로 판단되는 사항은 전결처리 사전 또는 사후에 그 내용을 전결권자의 상급자에게 보고하여야 한다.

② 사무소장은 지식재산처서울사무소 행정사무에 관한 지식재산처장의 지휘·감독받기 위하여 별표2에 정한 사항에 대하여는 지식재산처장의 승인을 받아야 한다.

제6조(전결권자의 책임) 이 규정에 의한 전결사항에 대하여는 전결권자가 사무소장에 대하여 책임을 진다.

부 칙<제2호, 1998. 7. 7.>

(시행일) 이 규정은 1998년 7월 10일부터 시행한다. 다만, 1998년 7월 9일부터 이 규정 시행일 이전까지 처리한 전결사항은 이 규정에 의한 것으로 본다.

부 칙<제9호, 2000. 9. 26.>

(시행일) 이 규정은 발령한 날로부터 시행한다.

부 칙<제10호, 2002. 12. 18.>

(시행일) 이 규정은 발령한 날로부터 시행한다.

부 칙<제11호, 2004. 3. 24.>

(시행일) 이 규정은 발령한 날로부터 시행한다.

부 칙<제13호, 2004. 11. 15.>

(시행일) 이 규정은 발령한 날로부터 시행한다.

부 칙<제15호, 2008. 6. 25.>

(시행일) 이 규정은 발령한 날로부터 시행한다.

부 칙<제25호, 2012. 4. 17.>

(시행일) 이 규정은 발령한 날로부터 시행한다.

부 칙<제27호, 2020. 7. 10.>

이 규정은 발령한 날로부터 시행한다.

부 칙<제35호, 2023. 4. 11.> 타법개정

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날로부터 시행한다.

제2조(다른 훈령의 개정) ①부터 ④까지 생략

⑤ 특허청서울사무소 위임전결규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

별표 1. 제2호 "관리과"를 "총괄지원과"로 하고, 같은 호 23목을 29목으로 하며, 같은 호에 23목부터 28목까지를 각각 다음과 같이 신설하고, 같은 표 제4호를 삭제한다.

부 칙<제39호, 2025. 10. 29.>

이 규정은 발령한 날로부터 시행한다.

[별표1]전결권자의 위임전결 사항(제3조제1항 관련)

위 임 전 결 사 항

1. 공통사항
2. 총괄지원과
3. 출원등록과

1. 공통사항

단 위 업 무 명			담당자	과장	소장
1. 대통령 · 국무총리 지시사항 실천계획 수립 및 보고	실천계획 수립	일반사항	기안		o
	실천계획 집행 및 보고	일반사항	기안		o
2. 처장 지시사항 이행 계획 수립 및 지침			기안		o
3. 서울사무소 주요업무계획	주요업무계획 수립		기안		o
	주요업무계획의 조정 및 변경		기안		o
	주요업무 관련 자료수집 및 배부		기안	o	
4. 국회사항	중요사항		기안		o
	일반사항		기안	o	
5. 서울사무소 훈령 등 행정규칙의 제정, 개정, 폐지	일반사항		기안		o
6. 법규 및 행정규칙의 해석 및 질의응답	중요사항 및 신규사항		기안	o	
	선례에 의한 사항		o		
7. 민원업무처리	민원업무처리	중요사항	기안		o
		일반사항	기안	o	
	다수인민원처리		기안		o
	각종 확인독촉, 이첩, 증명, 공증, 통지 수리에 관련된 민원의 처리		기안	o	
	민원처리실적 평가 및 분석		기안	o	
	민원서류 처리기간의 연장		기안	o	
	기타 경미한 민원사항의 처리		기안	o	
8. 직원의 국내(국외)출장	부서장		기안		o
	부서원		기안	o	
9. 직원복무(연가 · 병가 · 공가 · 조퇴 · 외출 · 특별휴가 등)	부서장		기안		o
	부서원		기안	o	
10. 관계기관, 타 부처와의 업무협조	중요사항		기안		o
	일반사항		기안	o	
	경미사항		o		
11. 방침이 결정된 사항의 통보 및 회보			기안	o	
12. 기 지시된 사항의 독촉 · 확인			기안	o	
13. 사무분장 조정	새로운 기능 및 과간 기능		기안		o
	과내 업무분장		기안	o	
14. 중요 행사계획의 수립			기안		o
15. 간행물 발간	발간 및 배포 계획 수립		기안		o
	조정 심의 요구 및 배포		기안	o	
16. 일반문서 통제 및 관리보존			기안	o	
17. 각종 대장의 정리 및 확인			기안	o	
18. 각종 서류의 발급, 사본의 교부 및 열람			기안	o	
19. 기 조치된 사항의 사실증명 발급 및 확인			기안	o	
20. 정보공개 여부 결정			기안	o	
21. 제안 및 정책참여	제안 채택여부 심사		기안	o	
	불채택 제안 재심사		기안	o	
	채택제안 실시 및 제도반영 여부 검토		기안		o
	정책토론 및 전자공청회 의제 발굴		기안	o	
	국민신청 토론안전 승인 여부 심사		기안	o	
	정책토론 결과의 제도반영 여부 검토		기안		o

2. 총괄지원과

단 위 업 무 명				담당자	과장	소장
1. 보안	보안업무계획 수립			기안		o
	보안업무 통제			기안	o	
	비밀취급인가			기안	o	
	보안감사 수감자료 제출			기안		o
	지적사항 결과보고			기안		o
2. 관인의 관리				기안	o	
3. 문서의 수발 및 통제관리				기안	o	
4. 세출예산의 편성	지침시달			기안		o
	예산안 편성 및 요구			기안		o
	자료요구 및 제출	중요사항		기안		o
		일반사항		기안	o	
5. 세출예산의 사용	이용 및 전용 신청			기안		o
	당겨배정요구			기안		o
	절감계획			기안		o
6. 세출예산의 집행	물품구입 · 공사 · 제조 등	2,000천원 이상		기안		o
		2,000천원 미만		기안	o	
7. 지출업무	출입업체등록			기안	o	
	입찰공고 및 집행			기안		o
	계약상 명시된 선급금 및 부분급의 집행			기안	o	
	부당업자 제재 및 보고			기안		o
	법정경비의 집행			기안	o	
	자금집행계획 수립			기안	o	
	세입세출 결산			기안		o
	지출원인행위, 지출결정 및 보고			기안	o	
	세입세출의 현금출납 및 보고			기안	o	
	지출한도액 통지			기안	o	
8. 물품관리	수급관리	계 획수립		기안		o
		승인		기안	o	
	물품 수급실적 보고			기안	o	
	물품관리전환	승인		기안		o
		협의		기안	o	
	물품의 대여 및 양여			기안		o
	재물조사	계 획수립		기안		o
		시행		기안	o	
	물품의 손상실 및 훼손처리			기안		o
	물품의 출납 및 보관			기안	o	
	물품의 불용 결정			기안		o
	불용물품의 매각			기안		o
차량관리			기안		o	

9. 기타 각종 회계 관계 보고			기안		o
10. 정원 배정	6급 이하 공무원 및 공무직근로자		기안		o
11. 전보	6급 이하 공무원 및 공무직근로자		기안		o
단 위 업 무 명			담당자	과장	소장
12. 근무성적평가	6급 이하 공무원 및 공무직근로자	평가	기안	o	
		확인	기안		o
13. 출원·등록·심판서류의 본처리송			기안	o	
14. 문서송달실 운영			기안	o	
15. 비상계획			기안		o
16. 방화 및 시설물 관리			기안	o	
17. 방호			기안	o	
18. 자체 교육훈련			기안		o
19. 포상 및 표창 추천			기안		o
20. 공무원 동원			기안		o
21. 각종 모금			기안		o
22. 당직근무명령 및 감독			기안	o	
23. 민원업무	서류철 열람 및 복사		o		
	각종 증명서류의 발급		o		
	등록증 재교부신청서 접수 및 발급		o		
	등록증 및 등록원부의 발급		o		
24. 전산업무	전산실의 운영 및 관리	중요사항	기안		o
		일반사항	기안	o	
	전자출원시스템에 관한 사항	중요사항	기안		o
		일반사항	기안	o	
	네트워크 운영 및 관리	중요사항	기안		o
		일반사항	기안	o	
	기타 전산시스템 운영에 관한 관리	중요사항	기안		o
		일반사항	기안	o	
	지식재산처서울사무소 홈페이지 관리	중요사항	기안		o
		일반사항	기안	o	
	영상정보시스템 운영	중요사항	기안		o
		일반사항	기안	o	
25. 민원서류에 대한 접수 및 회신			기안	o	
26. 등록증 재교부신청서의 전자화 이관 의뢰			기안	o	
27. 수입금 출납에 관한 사무			기안	o	

28. 기타 민원업무에 관한 사항	중요사항	기안		o
	일반사항	기안	o	
29. 서울사무소 소관 업무 중 주관에 속하지 아니한 사항		기안		o

3. 출원등록과

단 위 업 무 명	담당자	과장	소장
1. 특허·실용신안·디자인 및 상표의 출원에 관한 서류의 접수 및 방식심사	기안	o	
2. 특허협력조약에 따른 국제출원서의 접수	o		
3. 우선권증명서류 서류제출서의 접수	o		
4. 마드리드의정서(헤이그협정)에 따른 국제상표(디자인) 출원서의 접수	o		
5. 반도체배치설계 접수	o		
6. 접수서류의 전자화 이관 의뢰	기안	o	
7. 특허·실용신안·디자인 및 상표의 등록에 관한 서류의 접수	o		
8. 심판에 관한 서류의 접수	o		
9. 기타 출원 및 등록서류 접수에 관한 일반사항	기안	o	
10. 고객지원실 운영 및 상담에 관한 사항	기안	o	
11. 민원서류에 대한 접수 및 회신	기안	o	

[별표2]

지식재산처장의 승인을 받아야 할 사항

1. 대통령 · 국무총리 지시사항 실천계획 수립 및 보고(중요사항)
2. 지식재산처장 지시사항 이행 결과 보고
3. 서울사무소 훈령 등 행정규칙의 제정, 개정, 폐지(중요사항)
4. 기타 지식재산처장이 승인을 요구하는 사항 및 사무소장이 지식재산처장의 승인이 필요하다고 판단하는 사항